

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3822/2538

นายชัยยง ดิทรัตนสุวรรณ
นายชูชาติ มิ่งโมฬี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 315

โจทก์ได้ยินยอมให้นายแฉ่มเป็นตัวแทนของโจทก์ในการควบคุมการก่อสร้างรวมตลอดถึงรับเงินค่าจ้างได้ด้วย ดังนี้ การที่จำเลยชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่นายแฉ่ม จึงเป็นการชำระให้แก่ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ ถึงแม้จำเลยจะชำระเงินค่าก่อสร้างบางส่วนให้แก่ บ. ช. และ อ. แต่เนื่องจาก บ. เป็นภริยาของนายแฉ่ม ช. เป็นน้องชายของนายแฉ่ม และ อ. เป็นผู้ร่วมทำการก่อสร้างกับนายแฉ่ม ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้หักทวงถามการกระทำดังกล่าวของจำเลย กรณีจึงถือได้ว่า บุคคลดังกล่าวกระทำการรับชำระหนี้ร่วมกับนายแฉ่มแทนโจทก์ เป็นการชำระหนี้โดยชอบเช่นเดียวกัน

โจทก์ได้ยินยอมให้นายแฉ่มเป็นตัวแทนของโจทก์ในการควบคุมการก่อสร้างรวมตลอดถึงรับเงินค่าจ้างได้ด้วย ดังนี้ การที่จำเลยชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่นายแฉ่ม จึงเป็นการชำระให้แก่ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ ถึงแม้จำเลยจะชำระเงินค่าก่อสร้างบางส่วนให้แก่ บ. ช. และ อ. แต่เนื่องจาก บ. เป็นภริยาของนายแฉ่ม ช. เป็นน้องชายของนายแฉ่ม และ อ. เป็นผู้ร่วมทำการก่อสร้างกับนายแฉ่ม ทั้งไม่

ปรากฏว่าโจทก์ได้หักท้วงการกระทำดังกล่าวของจำเลย กรณีจึงถือได้ว่า บุคคลตั้ง
กล่าวกระทำการรับชำระหนี้ร่วมกับนายแซมแทนโจทก์ เป็นการชำระหนี้โดยชอบเช่น
เดียวกัน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ศาลแพ่ง - นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายอมร วีรวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>